

مسطرة التحفيز العقاري العادية

رشيد بن عبد الله
محافظ سابق
رئيس مصلحة اليقظة القانونية
لدى مؤسسة المحافظ العام

2025

مقدمة:

- مفهوم العقار و الحقوق العينية
- الأنظمة العقارية
- الأنظمة القانونية
- لمحة تاريخية عن قانون التحفيظ العقاري
- تعريف التحفيظ العقاري
- أنواع مساطر التحفيظ العقاري
- مبادئ ومزايا التحفيظ العقاري

مقدمة

- يعتبر العقار الأرضية الأساسية لإنجاز مختلف المشاريع الصناعية والتجارية والاجتماعية والعمرانية والسياحية....

- اضطلاع العقار بهذا الدور يقتضي وجود إطار قانوني ومؤسساتي لحماية الملكية العقارية

- عوامل تاريخية، اجتماعية، اقتصادية، دينية... أفرزت تعددا في الأنظمة العقارية

- تعدد الأنظمة العقارية نتج عنه تعدد في الأنظمة القانونية وتنوع مساطر التحفيز العقاري (عادية/خاصة/فردية/جماعية)

- إلى جانب مساطر التحفيز توجد مساطر للتطهير العقاري (التحديد الإداري)

مقدمة:

- مفهوم العقار و الحقوق العينية
- الأنظمة العقارية
- الأنظمة القانونية
- لمحة تاريخية عن قانون التحفيظ العقاري
- تعريف التحفيظ العقاري
- أنواع مساطر التحفيظ العقاري
- مبادئ ومزايا التحفيظ العقاري

مفهوم العقار

صنفت مدونة الحقوق العينية العقار إلى قسمين

العقار بالتخصيص IMMEUBLE PAR DESTINATION

المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه
رصدًا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه
به بصفة دائمة.

العقار بطبيعته IMMEUBLE PAR NATURE

هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا
يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في
هيئته.
(الأرض، البناء، الأغراس

مفهوم الحقوق العينية العقارية

الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.

الحق العيني التبعي

DROIT RÉEL ACCESSOIRE

هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به.

الحق العيني الأصلي

DROIT RÉEL PRINCIPAL

هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه.

الحقوق العينية الأصلية :

- 1- حق الملكية؛
- 2- حق الارتفاق والتحملات العقارية ؛
- 3- حق الانتفاع ؛
- 4- حق العمرى ؛
- 5- حق الاستعمال ؛
- 6- حق السطحية ؛
- 7- حق الكراء الطويل الأمد؛
- 8- حق الحبس ؛
- 9- حق الزينة ؛
- 10- حق الهواء والتعلية ؛
- 11- الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ.

الحقوق العينية التبعية:

- 1- الامتيازات ؛
- 2- الرهن الحيازي ؛
- 3- الرهون الرسمية.

مقدمة:

- مفهوم العقار و الحقوق العينية
- الأنظمة العقارية
- الأنظمة القانونية
- لمحة تاريخية عن قانون التحفيظ العقاري
- تعريف التحفيظ العقاري
- أنواع مساطر التحفيظ العقاري
- مبادئ ومزايا التحفيظ العقاري

الأنظمة العقارية

- ملك الدولة (العام/الخاص)
- أملاك الجماعات الترابية (العامة/الخاصة)
- أملاك الجماعات السلالية
- أراضي الكيش
- الأوقاف/الأحباس
- الملكية الخاصة

ملك الدولة (العام)

- يتكون من الأملاك المخصصة للإستعمال العمومي التي لا يمكن لأحد أن ينفرد بتملكها كالطرق والموانئ والبحار والأنهار...
- غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم
- يضم الملك العام للدولة : الملك البحري- المائي-الطريقي-المينائي-السككي والجوي
- يمكن ترتيب الملك العام ضمن الملك الخاص بمرسوم
- يتم تدبير الملك العام من طرف وزارة التجهيز أو أشخاص القانون العام المفوض لهم ذلك (المكتب الوطني للسكك الحديدية/الشركة الوطنية للطرق السيارة...)
- يخضع الملك العام للدولة لمسطرة التحديد الإداري (بحث عمومي/مرسوم)

الإطار القانوني العام:

- ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العمومي
- ظهير 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة و الاحتلال المؤقت
- ظهير 7 يناير 2005 بتنفيذ القانون رقم 03.52 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
- ظهير 23 نونبر 2005 بتنفيذ القانون 15.02 المتعلق بالموانئ
- ظهير 10 أغسطس 2016 بتنفيذ القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء
- مرسوم 25 فبراير 2021 بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي
- مرسوم 6 ماي 2022 يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة

تحفيظ الملك العام للدولة

- لم يبين أي نص قانوني كيفية إخضاع الأملاك العامة المحددة تحديدا إداريا لنظام التحفيظ العقاري (مسطرة عادية أم مسطرة خاصة؟)

- مرسوم 6 ماي 2022 يتطرق إلى نقل حدود الملك العمومي على الخريطة الطبوغرافية

المادة 14 من مرسوم 6 ماي 2022 المتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة
تنص على ما يلي:

► بعد انتهاء مسطرة تحديد الملك العمومي، تقوم الإدارة المختصة بإيداع ملف يتضمن مرسوم التحديد والتصاميم وشهادة الإدراج في سجل الممتلكات العامة للدولة لدى مصلحة المسح العقاري المعنية، قصد تجسيد حدود الملك العمومي على الخريطة الطبوغرافية للمنطقة (mappe cadastrale)

ملك الدولة (الخاص)

- يتكون الملك الخاص للدولة من الأملاك التي تنفرد بتملكها الدولة والتي لا تدخل في عداد الأملاك العامة
- مصادره مختلفة (أراضي مسترجعة، أملاك مصادرة، أراضي موات لا مالك لها، أراضي تم إخراجها من حيز الأملاك العامة.....).
- تشرف على تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة).
- الملك الغابوي يصنف ضمن الملك الخاص للدولة مع بعض الخصوصيات
- الملك الغابوي غير قابل للتفويت غير أنه يمكن أن يكون موضوع مبادلة أو اقتطاع وضم إلى الملك الخاص للدولة
- تشرف على تدبيره الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

الإطار القانوني العام:

- ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق باستغلال والمحافظة على الغابات
- النصوص المتعلقة بالأراضي المصادرة والمسترجعة (1973/1963)
- ظهير 03 يناير 1916 بسن نظام خاص بتحديد ممتلكات الدولة
- ظهير 24 ماي 1922 بشأن تحفيظ ممتلكات الدولة المحددة حسب ظهير 3 يناير 1916
- ظهير 25 يونيو 1927 بشأن تحفيظ ممتلكات الدولة الناتجة عن نزع التخصيص عن الملك العمومي

أمالك الجماعات الترابية

- الجماعات الترابية هي العمالات والأقاليم والجهات والجماعات (المادة 135 من الدستور).
- تنقسم أمالك الجماعات الترابية إلى أمالك عامة وأمالك خاصة.
- **الملك العام** يتكون من الأملاك المخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولاسيما : الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة ؛ المساحات الخضراء العامة التجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي والاجتماعي والرياضي والبيئي، منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير، الأسواق الأسبوعية، المجازر التابعة للجماعات الترابية.
- الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت أو الحجز أو التقادم ولايجوز نزع ملكيته
- يخضع لمسطرة التحديد الإداري ومسطرة تحفيظ خاصة بدون إشهار
- **الملك الخاص** يتكون من العقارات التي تملكها الجماعات الترابية عن طريق الاقتناء أو الهبة أو غيره ويستعمل لغرض غير الاستعمال العمومي لسكان الجماعة
- قابل للتفويت كما يمكن نزع ملكيته
- يمكن أن ترتب الأملاك الخاصة ضمن الأملاك العامة بقرار لرئيس الجماعة الترابية

الإطار القانوني العام:

- ظهير 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
- ظهير 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
- ظهير 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
- ظهير 14 يوليو 2021 بتنفيذ القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

أراضي الجموع

- أراضي في ملكية جماعات سلالية تحت وصاية وزارة الداخلية
- غير قابلة للحجز أو التقادم، تفويتها يخضع لشروط معينة ويمكن نزع ملكيتها
- يمكن تقسيمها وإسنادها على وجه الملكية الخاصة لفائدة أعضائها
- يمكن أن تخضع لمسطرة التحديد الإداري و/أو مسطرة التحفيظ العادية أو الخاصة

الإطار القانوني العام:

- الظهير رقم 1-69-30 الصادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري كما وقع تغييره وتتميمه
- الظهير رقم 1-19-115 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
- الظهير رقم 1-19-116 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 17-63 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
- المرسوم رقم 2-19-973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

أراضي الكيش

- ▶ أراضي سلمت منذ عهد بعيد إلى بعض القبائل مقابل خدمات عسكرية
- ▶ ملكية أراضي الكيش مختلفة عن ملكية الجماعات السلالية
- ▶ أراضي الكيش جزء من أملاك الدولة الخاصة، حيث يتمتع أفراد القبائل بحق انتفاع شخصي في حين تحتفظ الدولة بحق الرقبة
- ▶ يمكن أن تخضع لمسطرة التحديد الإداري في إطار ظهير 1916/1/3

الإطار القانوني العام:

(المادة 2 من ظهير 9 أغسطس 2019 بتنفيذ القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدابير أملاكها)

"أراضي الكيش التي تم التنازل عن حق رقبتها لفائدة الجماعة السلالية تصبح خاضعة للقانون المنظم للجماعات السلالية"

أراضي الأوقاف

- الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة
- ينشأ الوقف بعقد أو بوصية أو بقوة القانون
- يكون الوقف إما عاما أو معقبا أو مشتركا

• **الوقف العام** هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مآلا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة.

• **الوقف المعقب** هو الذي يكون لفائدة شخص معين وعقبه في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده. يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا، وإلا إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه.

• **الوقف المشترك** هو المال الموقوف لفائدة جهة عامة وأخرى خاصة.

تخضع العقارات غير المحفظة الموقوفة (بجميع أنواعها) لمسطرة التحفيظ العادية

الإطار القانوني العام: ظهر 23 فبراير 2010 المتعلق بمدونة الأوقاف كما وقع تغييره و تتميمه ونصوصه التطبيقية.

الملكية الخاصة

يتعلق الأمر بالعقارات التي يتم تملكها بموجب وقائع وتصرفات قانونية مختلفة من بينها:

- إحياء الأراضي الموات

- الالتصاق

- الحيازة

- المغارسة

إحياء الأراضي الموات La vivification des terres incultes

- الأراضي الموات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة، ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن صريح من السلطة المختصة طبقا للقانون.
- من أحيى أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فله حق استغلالها.
- يكون إحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للاستغلال، ويتم إحيائها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها.
- إذا صارت الأرض الموات مستغلة من طرف من أحيائها، فلا يزول حقه في استغلالها بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الإحياء.

الالتصاق L'accession

- الإلتصاق هو اندماج مادي لشيئين مملوكين لشخصين مختلفين إمّا بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان.

- أمثلة

• **تغيير في مجرى النهر** (التصاق طبيعي)

تطبق فيه القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 15-36 الصادر بتاريخ 2016/8/10 المتعلق بالماء. (المادتان 6 و 7)

• **البناء في أرض الغير** (التصاق بفعل الإنسان)

تطبق القواعد الواردة في المواد من 231 إلى 238 من مدونة الحقوق العينية

الحيازة La possession

- الحيازة هي وضع يد الشخص على شيء معين مع نية التملك والتصرف فيه، كما لو كان هو المالك.

- لا تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدّها.

- مدة الحيازة بالنسبة لشخص أجنبي غير شريك عشر سنوات

- مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة.

الحيازة La possession

حسب المادة 240 من م ح ع يشترط لصحة حيازة الحائز :

- 1- أن يكون واضعا يده على الملك ؛
- 2- أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه ؛
- 3- أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك ؛
- 4- ألا ينازعه في ذلك منازع ؛
- 5- أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون ؛
- 6- وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت.

المغارسة La mogharassa

- المغارسة عقد يعطي بموجبه مالك أرضه لآخر ليغرس فيها على نفقته شجرا مقابل حصة معلومة من الأرض والشجر يستحقها الغارس عند بلوغ الشجر حد الإطعام.
- إذا بلغ الشجر حد الإطعام اكتسب الغارس حقه العيني وتصير الأرض والشجر ملكا شائعا بين مالك الأرض والgars بحسب الحصة التي وقع الاتفاق عليها في عقد المغارسة.
- يجب أن يبرم عقد المغارسة في محرر رسمي، ويشترط لصحته أن يعين نوع الشجر المراد غرسه ويبين حصة الغارس في الأرض وفي الشجر.

مقدمة:

- مفهوم العقار و الحقوق العينية
- الأنظمة العقارية
- الأنظمة القانونية
- لمحة تاريخية عن قانون التحفيظ العقاري
- تعريف التحفيظ العقاري
- أنواع مساطر التحفيظ العقاري
- مبادئ ومزايا التحفيظ العقاري

الأنظمة القانونية للعقار في المغرب

• ازدواجية النظام القانوني:

– عقارات محفظة/عقارات غير محفظة (وبينهما عقارات في طور التحفيظ)

• ازدواجية مسطرة التطهير:

مسطرة التحديد الإداري/مسطرة التحفيظ العقاري.

• ازدواجية مسطرة التحفيظ العقاري:

مسطرة عادية/خاصة – مرحلة إدارية/قضائية

مقدمة:

- مفهوم العقار و الحقوق العينية
- الأنظمة العقارية
- الأنظمة القانونية
- لمحة تاريخية عن قانون التحفيظ العقاري
- تعريف التحفيظ العقاري
- أنواع مساطر التحفيظ العقاري
- مبادئ ومزايا التحفيظ العقاري

لمحة تاريخية عن قانون التحفيظ العقاري

Extrait du **DAHIR** du 5 mai 1913
portant nomination d'une Commission chargée d'élaborer
un projet de décret réglementant le régime foncier
de l'Empire Chérifien

Considérant que les transactions immobilières provoquent dans Notre Empire de nombreux litiges, en raison de l'incertitude des droits de propriété :

Considérant qu'il nous paraît, en conséquence, opportun de mettre à l'étude un régime foncier fondé sur les principes admis en Tunisie et dans diverses colonies françaises et étrangères, et qui, tout en procurant aux acheteurs un titre inattaquable, devrait, en même temps, par une procédure appropriée, garantir les droits acquis et sauvegarder les intérêts de nos sujets :

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ :

ARTICLE I. — Il est institué, sous la présidence de notre Ministre de la Justice, une Commission composée du Secrétaire Général du Protectorat, du Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint des Finances, du Chef du Bureau Diplomatique, du Chef du Service des Domaines, du Chef du Bureau Politique, d'un fonctionnaire du Bureau des Domaines, Secrétaire.

Art. II. — Cette Commission a pour mission d'élaborer un projet de décret portant réglementation du régime foncier de Notre Empire.

• **05 ماي 1913:** صدور ظهير بتشكيل لجنة من أجل وضع مشروع قانون عقاري

(ج ر ع 28، بتاريخ 1913/5/9)

• **12 غشت 1913:** صدور ظهير التحفيظ العقاري
(ج ر ع 46، بتاريخ 1913/9/12)

• **01 يونيو 1915 :** ظهير محدد لإجراءات انتقالية لتطبيق ظهير التحفيظ العقاري

• **02 يونيو 1915 :** الظهير المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة

• **03 يونيو 1915 :** القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري

• **04 يونيو 1915 :** القرار الوزيري المنظم لمصلحة المحافظة العقارية

أهم تعديلات قانون التحفيظ العقاري

22 نونبر 2011 :

- ↪ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم لظهير 12 غشت 1913. (نسخ ظهير 1915/6/1)
- ↪ القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية . (نسخ ظهير 1915/6/2)
- (ج ر ع 5998 ، بتاريخ 2011/11/24)

14 يوليو 2014:

- المرسوم رقم 18. 2.13. في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
- (نسخ جزئيا القرارات الوزيريين بتاريخ 3 و 4 يونيو 1915)
- (ج ر ع 6277 ، بتاريخ 2014/7/28)

18 يوليو 2016

- المرسوم رقم 2.16.375 بتحديد تعريف وجيبات المحافظة العقارية
- (ج ر ع 6484 ، بتاريخ 2016/7/21)

10 دجنبر 2018

- المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها
- (ج ر ع 6737 ، بتاريخ 2018/12/24)

تعديلات ظهير التحفيظ العقاري منذ 1913

1916	Modification de l'article 48.	1985	l'article 65 bis abrogé et remplacé.
1917	Complément des articles 23, 25, 31, 34, 39, et 48.	2004	l'article 100 abrogé et remplacé.
1917	- Modification des articles 37, 38 et 45. - Abrogation de l'article 39.	2011	68 articles modifiés et complétés : 1,6,8,9,10,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,31,34,35,38,40,41,42,43,44,48,50,51,52,52bis,54,55,60,61,62,63,65,66,67,68,69,72, 74 , 75, 76, 77, 78, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 101, 102, 103,104,105,107. 28 articles abrogés et remplacés : 7,11,14,15,17,25,29,30,32,37,45,47,58,64,65bis,70,71,73,82,83, 86, 87, 95, 96, 100, 106, 108 et 109. 23 articles nouveaux : 37bis, de 51-1 à 51-19, 86bis, 105bis et 110. 18 articles abrogés : 2,3,4,5,28,36,46,49,53,56,57,59,79,80,81,92,98 et 99. Abrogation du Dahir du 1^{er} juin 1915 sur les dispositions transitoires.
1918	Modification des articles 29, 30 , 31, 34 et 43.		
1921	Modification de l'article 10.		
1924	Abrogation et remplacement des articles 34 et 43.		
1936	Modification de l'article 14.		
1938	Modification des articles 13, 15, 16, 20, 21, 25, 29, 31, 37, 52 et 89.		
1944	Complément de l'article 96.		
1950	Modification de l'article 108.		
1951	Modification de l'article 58.		
1954	- Modification ou complément des articles 6, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 42, 48 et 68. - Abrogation de l'article 33.		
1958	Modification des articles 47 et 96.		
1965	Ajout de l'article 52 bis. (Décret du 5/1/1965)		
1966	Complément de l'article 70.		
1968	Ajout de l'article 65 bis. (Décret Royal du 5/8/1968)		
1976	Les insertions au BO sont faites exclusivement en langue arabe.	2013	Complément des articles 19, 20, 21, 25, 34, 43 et 54

مقدمة:

- مفهوم العقار و الحقوق العينية
- الأنظمة العقارية
- الأنظمة القانونية
- لمحة تاريخية عن قانون التحفيظ العقاري
- تعريف التحفيظ العقاري
- أنواع مساطر التحفيظ العقاري
- مبادئ ومزايا التحفيظ العقاري

تعريف التحفيظ العقاري

✓ تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، و تطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛

✓ تقييد كل التصرفات و الوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له."

(المادة الأولى من ظهير التحفيظ العقاري)

هذا التعريف حسم الجدل الذي كان قائما بخصوص عبارة «التحفيظ العقاري» الواردة بالفصل 361 من قانون المسطرة المدنية و الأثر الموقوف للتنفيذ الناتج عن الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.

مقدمة:

- مفهوم العقار و الحقوق العينية
- الأنظمة العقارية
- الأنظمة القانونية
- لمحة تاريخية عن قانون التحفيظ العقاري
- تعريف التحفيظ العقاري
- أنواع مساطر التحفيظ العقاري
- مبادئ ومزايا التحفيظ العقاري

أنواع مساطر التحفيز العقاري

- مسطرة التحفيز العادية
- مساطر التحفيز الخاصة

مسطرة التحفيظ العادية

هي تلك المقرر في الباب الثاني من القسم الأول من ظهير التحفيظ العقاري بما في ذلك التحفيظ المجموعي (الفصل 16) وباستثناء التحفيظ الاجباري الوارد في الفرع السادس من نفس الباب.

. الباب الثاني : مسطرة التحفيظ (المادة 9 إلى المادة 64 باستثناء المواد 1-51 إلى 19-51)

✓ الفرع الأول : المحافظ على الأملاك العقارية

✓ الفرع الثاني : مطلب التحفيظ

✓ الفرع الثالث : الإعلانات والتحديد ووضع التصميم

✓ الفرع الرابع : التعرضات

✓ الفرع الخامس : التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والبت في التعرضات

✓ الفرع السادس : التحفيظ الإجباري

✓ الفرع السابع : الرسم العقاري

إدراج مطلب
التحفيظ

إشهار خلاصة
المطلب
وتعليق الإعلان
عن التحديد

عملية التحديد
والمسح
وإنجاز
التصميم

إشهار وتعليق
الإعلان عن
انتهاء التحديد

قرار المحافظ

التحفيظ المجموعي (الفصل 16) Immatriculation groupée

► يمكن لمالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد إذا كانت هذه العقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العمومي.

► تودع مطالب التحفيظ مصحوبة بطلب مستقل وموحد، موقع من طرف طالبي التحفيظ يرمي إلى إتباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة.

► تتابع الإجراءات مجتمعة ويعين لعمليات التحديد تاريخا واحدا، وتنجز في مرة واحدة أو مرات متتالية.

► تحال ملفات مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات على المحكمة وتؤسس رسوم عقارية لمطالب التحفيظ الخالية من التعرض مجتمعة

► تستفيد مطالب التحفيظ المودعة في إطار الفصل 16 من ظهير التحفيظ العقاري من وجبيات مخفضة بنسبة 50 %.

مساطر التحفيز الخاصة

- مساطر تحفيز خاصة ذات طابع فردي
- مساطر تحفيز خاصة ذات طابع جماعي

مساطر التحفيظ الخاصة ذات طابع فردي

بدون إشهار

الأملاك المنزوعة ملكيتها

أملاك الدولة العامة
التي تم ضمها إلى
الملك الخاص للدولة

الأملاك التي خضعت
لمسطرة التحديد الإداري

إشهار مدته 4 أشهر

أملاك الدولة العامة
التي تم ضمها للأملاك
الخاصة للدولة وتم تفويتها

أملاك الدولة الخاصة التي خضعت
لمسطرة التحديد الإداري وفق
ظهير 1916 وتم تفويتها

مساطر التحفيظ الخاصة بدون إشهار 1/2

■ **الأمالك التي خضعت لمسطرة التحديد الإداري :**

- **أمالك الدولة الخاصة و الأمالك الغابوية**

الأساس القانوني: الفصل 3 من ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتحفيظ أمالك الدولة التي خضعت لمسطرة التحديد الإداري بمقتضى ظهير 3 يناير 1916

- **أمالك الجماعات السلالية**

الأساس القانوني: المادة 13 من ظهير 9 أغسطس 2019 بتنفيذ القانون رقم 63-17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

- **الأمالك العامة للجماعات الترابية**

الأساس القانوني: المادة 10 من ظهير 14 يوليو 2021 بتنفيذ القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأمالك العقارية للجماعات الترابية

مساطر التحفيظ الخاصة بدون إشهار 2/2

■ **الأملاك التي تم إخراجها من حيز الأملاك العامة للدولة وإدراجها ضمن أملاكها الخاصة**

الأساس القانوني: الفصل 2 من ظهير 25 يونيه 1927 المتعلق بتحفيظ أملاك الدولة التي قد تم إخراجها من حيز الأملاك العمومية

■ **الأملاك موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة**

الأساس القانوني: ظهير 6مايو 1982 بتنفيذ القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

مساطر التحفيظ الخاصة مع 4 أشهر من الإشهار

- الأملاك التي خضعت لمسطرة التحديد الإداري عندما يطلب التحفيظ من طرف المفوت له أو ذوي حقوقه وهي:

- أملاك الدولة الخاصة و الأملاك الغابوية

الأساس القانوني: الفصل 4 من ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتحفيظ أملاك الدولة التي خضعت لمسطرة التحديد الإداري بمقتضى ظهير 3 يناير 1916

- الأملاك التي تم إخراجها من حيز الأملاك العامة للدولة وإدراجها ضمن أملاكها الخاصة.

الأساس القانوني: الفصل 2 من ظهير 25 يونيو 1927 المتعلق بتحفيظ أملاك الدولة التي قد تم إخراجها من حيز الأملاك العمومية

مراجعة التحديد Le récolement de bornage

- تعرف العقارات الخاضعة للمسطرة الخاصة بإشهار أو بدونه طريقة مختلفة في التحديد تعرف بمراجعة التحديد أو التحقق من التحديد.
- تتمثل عملية مراجعة التحديد في اعتماد علامات الحدود المغروسة سابقا أثناء عملية التحديد الإداري المصادق عليه أو خلال عملية تحديد الوعاء الذي انصبت عليه مسطرة نزع الملكية حيث يتم مراجعة هذه العلامات وجعلها مطابقة للعلامات المعمول بها في نظام التحفيظ العقاري
- يتم تعويض العلامات المفقودة و إضافة علامات جديدة إن اقتضى الأمر ذلك مع تحيين المعلومات الخاصة بالمجاورين.

مراجعة التحديد Le récolement de bornage

- بالنسبة للمساطر الخاصة بإشهار فيجب أن تنجز عملية التحقق من الحدود داخل أجل أربعة أشهر من نشر خلاصة المطلب بالجريدة الرسمية
- أملاك الجماعات السلالية التي تم تفويتها لا تستفيد من هذه المسطرة
- لا تقبل التعرضات ولا تضمن بمحضر مراجعة التحديد بالنسبة للمطالب المودعة طبقا لمسطرة خاصة بدون إشهار
- تختتم عملية مراجعة التحديد بتحرير محضر تدون به حالة العقار المادية و القانونية و تضاف إليه كل المستجدات المحدثه بعد المصادقة على التحديد المذكور بموافقة من الجهة طالبة التحفيظ.

مساطر التحفيز الخاصة

- مساطر تحفيز خاصة ذات طابع فردي

- مساطر تحفيز خاصة ذات طابع جماعي

مساطر التحفيظ الخاصة ذات الطابع الجماعي

Le remembrement rural

ضم الأراضي القروية

- ظهير + مرسوم 30 يونيو 1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض كما وقع تغييره وتتميمه

L'immatriculation d'ensemble

التحفيظ الجماعي

ظهير 25 يوليوز 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للأماكن القروية

L'immatriculation obligatoire

مسطرة التحفيظ الإجباري

ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري (1-51 إلى 19-51)
مرسوم 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري كما وقع تغييره
(المواد من 5 إلى 8)